

Соглашение об использовании веб-сервиса www.saqta-market.kz

Дата редакции: 05.01.2026

1. Термины и понятия

- 1.1. В настоящем соглашении применяются следующие термины и понятия:
- 1.2. Администрация – ТОО «Proteus AI»;
- 1.3. Аккаунт – уникальная учетная запись Пользователя в Веб-сервисе;
- 1.4. Веб-сервис – веб-сайт, размещенный по адресу www.saqta-market.kz, представленные в браузерной версии доступной со стационарных и мобильных устройств
- 1.5. Пользователь – любой пользователь сети интернет, являющийся физическим лицом и выступающий от своего имени или представляющий юридическое лицо;
- 1.6. Пользовательское соглашение – настоящее соглашение об использовании веб-сайта и продуктов Веб-сервиса;
- 1.7. ГК РК - Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года;
- 1.8. Политика конфиденциальности - политика конфиденциальности, применяемая при использовании Веб-сервиса.

2. Общие положения

- 2.1. Пользовательское соглашение является офертой согласно статье 395 ГК РК.
- 2.2. Использование возможности Веб-сервиса или прохождение процедуры регистрации (если применимо), считается полным и безоговорочным акцептом Пользователем Пользовательского соглашения и установленных в нем условий в полном объеме согласно статье 396 ГК РК.
- 2.3. Пользовательское соглашение регулирует отношения по использованию возможностей Веб-сервиса Администрацией и Пользователем.
- 2.4. Использование Веб-сервиса регулируется Пользовательским соглашением, а также Политикой конфиденциальности являющимися неотъемлемыми частями Пользовательского соглашения.
- 2.5. В случае несогласия Пользователя с какими-либо положениями Пользовательского соглашения, Пользователь не вправе и не может использовать Веб-сервис в какой-либо его части. В частности, если Администрация внесет в Пользовательское соглашение какие-либо изменения, с которыми Пользователь не согласен, возможности для Пользователя использовать Веб-сервис прекращаются с момента, когда Пользователь не принял внесенные изменения. С этого же момента прекращается действие Пользовательского соглашения Администрации с данным Пользователем с одновременным прекращением прав, обязанностей и требований сторон, вытекающих из Пользовательского соглашения или в связи с ним, друг к другу.

3. Веб-сервис

- 3.1. Содержащаяся на Веб-сервисе информация не является консультацией, предоставлением советов или рекомендаций, оказанием каких-либо профессиональных услуг Администрацией Пользователю.
- 3.2. Пользователь по своему усмотрению использует информацию, полученную им за счет использования возможностей Веб-сервиса.

3.3. Администрация не отвечает ни по каким вопросам и/или обязательствам, возникшим в связи с использованием Веб-сервиса.

4. Регистрация Пользователя. Учетная запись (Аккаунт) Пользователя. Личный кабинет (если применимо к конкретному продукту, размещенному на Веб-сервисе)

4.1. Для того, чтобы воспользоваться Веб-сервисом, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой будет создан Аккаунт Пользователя.

4.2. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную, актуальную и полную для целей такой регистрации информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в течение всего периода пользования Веб-сервисом. Если Пользователь предоставляет неверную информацию, или у Администрации есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна, неактуальна и/или недостоверна, Администрация имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить Аккаунт Пользователя и отказать Пользователю в использовании Веб-сервиса или отдельных Сервисов.

4.3. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации на Веб-сервисе, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), не предоставление которых, по усмотрению Администрации, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные пунктом 5.4. Пользовательского соглашения.

4.4. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им по запросу Администрации документах, не соответствуют данным, указанным им при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не позволяют идентифицировать Пользователя, Администрация вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и/или использовании Веб-сервиса.

4.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им данных для авторизации (логин, пароль и т.д.), а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность данных, используемых для авторизации. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Веб-сервиса под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договору). При этом все действия по использованию возможностей Веб-сервиса под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь в порядке, предусмотренном пунктом 5.6. уведомил Администрацию о несанкционированном доступе к Веб-сервису с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности данных, используемых для авторизации.

4.6. Пользователь обязан немедленно уведомить Администрацию о любом случае несанкционированного (то есть не разрешенного Пользователем) доступа к Веб-сервису с использованием Аккаунта Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности данных, используемых для авторизации. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своим Аккаунтом (кнопка/ссылка «Выйти» или «Выход») по окончании каждой сессии работы с Веб-сервисом. Администрация не несет ответственность за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Пользовательского соглашения.

4.7. Администрация вправе заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя, а также запретить доступ с использованием какого-либо Аккаунта к какому-либо продукту Веб-сервиса, и удалить любую содержащуюся на Веб-сервисе информацию без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий Пользовательского соглашения или Политики конфиденциальности.

4.8. Пользователь настоящим дает согласие на получение информационных сообщений, в том числе способами, связанными с использованием других информационных систем и каналов связи (SMS, интернет-мессенджеры, электронной почты и т.д.).

4.9. Личным кабинетом Пользователя является учетная запись Пользователя на Веб-сервисе, содержащая персональные данные Пользователя, его логин и пароль, а также иную информацию, определяемую на усмотрение Администрации.

5. Условия использования Веб-сервиса

5.1. Администрация обязана при наличии технической возможности своевременно устранять возможные программные сбои в работе системы

5.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед другими Пользователями, а также перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Веб-сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов других Пользователей и третьих лиц, а также за соблюдение действующего законодательства при использовании Веб-сервиса.

5.3. При использовании Веб-сервиса Пользователь не вправе:

5.3.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять информацию, которая является незаконной и/или вредоносной, либо, когда ее загрузка, посылка, пересылка, передача, иное размещение или распространение является противозаконным;

5.3.2. воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать Администрации или третьим лицам какие-либо части Веб-сервиса (включая содержание, доступное Пользователю посредством Веб-сервиса), или доступ к ним;

5.3.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества, в том числе за сотрудников Администрации, за владельца или представителя владельца Веб-сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц;

5.3.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять содержание Веб-сервиса, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству и/или каким-либо договорным отношениям с Администрацией;

5.3.5. использовать возможности Веб-сервиса или отдельные продукты Веб-сервиса способом, несоответствующим действиям, функциям и/или бизнес-процессу, регламентируемым Веб-сервисом (в том числе использовать текстовые поля для внесения информации, не соответствующей назначению поля);

5.3.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа;

5.3.7. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевое) маркетинга (MLM), системы интернет заработка и

e-mail-бизнесов, «письма счастья», а также использовать Веб-сервис для участия в этих мероприятиях или использовать Веб-сервис исключительно для перенаправления Пользователей на страницы других доменов;

5.3.8. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять информацию, противоречащую коммерческим интересам Администрации;

5.3.9. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Пользовательским соглашением;

5.3.10. другим образом нарушать нормы действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе нормы международного права.

6. Информация, размещаемая Пользователем на Веб-сервисе

6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемой им на Веб-сервисе информации требованиям действующего законодательства.

6.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана проверять информацию, размещаемую им с использованием Веб-сервиса, а также то, что Администрация имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им содержания Веб-сервиса или удалить любую информацию, которая стала доступной для Пользователей посредством Веб-сервиса. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации Веб-сервиса, включая оценку надежности, полноты, соответствию законодательству или корректности этой информации.

7. Отсутствие гарантий и ограничение ответственности

7.1. Пользователь использует Веб-сервис на свой собственный риск. Сервисы предоставляются по принципу «как есть». Администрация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Веб-сервиса целям и намерениям Пользователя.

7.2. Администрация не гарантирует, что:

7.2.1. Веб-сервис будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;

7.2.2. результаты, которые могут быть получены с использованием Веб-сервиса, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов);

7.3. Администрация не несет ответственности за любые убытки, понесенные любым лицом вследствие использования Пользователем Веб-сервиса или отдельных Сервисов.

7.4. Администрация не несёт ответственности за невозможность использования Веб-сервиса или за некорректную работу Веб-сервиса в случаях, когда причиной этого явились сбои и (или) ошибки в работе программного обеспечения, оборудования, линий связи, не находящихся в собственности Администрации и не являющихся разработками Администрации.

7.5. Администрация несет ответственности за содержание и форму рекламы, размещенной на Веб-сервисе на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

8. Веб-сайты третьих лиц

8.1. Веб-сервис может содержать ссылки на другие сайты в сети интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание принадлежащих им сайтов не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Администрация не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Веб-сервиса, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и тому подобное, а также за доступность таких сайтов или их содержания и последствия их использования Пользователем.

8.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Веб-сервисе, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Администрации.

9. Сбор и обработка персональных данных

9.1. Положения о сборе и обработке персональных данных регулируются Политикой конфиденциальности применяемой при использовании Веб-сервиса, являющейся неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.

10. Иные положения

10.1. Пользовательское соглашение является договором между Пользователем и Администрацией относительно порядка использования Веб-сервиса, заключенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2. Администрация имеет право вносить изменения в Пользовательское соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее опубликования в Веб-сервисе. Продолжая пользоваться Веб-сервисом Пользователь выражает согласие с обновленным текстом Пользовательского соглашения, действующая редакция которого размещается в Веб-сервисе.

10.3. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Пользовательским соглашением или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в предусмотренном законодательством Республики Казахстан порядке.

10.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Пользовательского соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Пользовательского соглашения.

10.5. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо иными Пользователями положений Пользовательского соглашения не лишает Администрацию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

10.6. Администрация расположена по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 133/7, оф. 189, почтовый индекс 050046. Администрация принимает обращения по email: office@saqta-market.kz.

10.7. Пользовательское соглашение составлено на русском языке в электронной форме, имеющей юридическую силу.

10.8. Непонимание информации (уведомлений, предупреждений и т.д.), исходящей от Веб-сервиса, не освобождает Пользователя от ответственности, возникающей, в том числе

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при использовании возможностей Веб-сервиса. При непонимании конкретных формулировок и пунктов инструкций и любой другой информации, исходящей от Веб-сервиса, Пользователь вправе обратиться к Администрации посредством контактов, указанных в пункте 12.6 Пользовательского соглашения.

Единоличный исполнительный орган – Директор.